



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA

PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di

Jalan Karya Jasa Nomor 10 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,

dalam hal ini diwakili oleh Suparno, S. Sos., MSP., Jabatan

Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang/Plt. Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten

Deli Serdang, dan memberi kuasa kepada 1. M. Muslih Siregar,

Siregar, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Deli Serdang, 2. Liphi Suruhenta Pinem, S.H., Jabatan

Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang, 3.

Handoko Faradita, S.H., Jabatan Penata Ruang Ahli Muda pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang, yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri

Sipil pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan

Negara No. 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.4.10/2472/DPKPP/DS/2025

tanggal 08 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 248/W2-

U4/SK/02/2026/PN Lbp tanggal 05 Februari 2026, untuk selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon** ;

Terhadap :

Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, Nomor Urut Daftar

Nominatif 2 pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat

Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* di Pasar 12 Desa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp, tanggal 29 Desember 2025 ;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp, melalui Surat Kabar Sumut Pos terbit tanggal 31 Desember 2025 ;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 37.983.000,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Termohon (*incasu* No Name) sebagai pembayaran ganti kerugian untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan atas tegakan berupa RTT Pondasi Tiang Cor seluas 50 m² dan RTT Pondasi Dinding Batu Bata dan Tiang Cor seluas 44 m² (empat puluh empat meter persegi) dan Tanaman Menghasilkan (TM) berupa Sere berjumlah 16 (enam belas) Pokok, serta Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Sawit berjumlah 1 (satu) Pokok yang terletak di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 2 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memerintahkan kepada Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian dari Pemohon kepada Termohon ditempat kedudukan atau tempat tinggal Termohon, oleh karena Termohon (*incasu* No Name) tidak diketahui keberadaannya, maka Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memberitahukan penawaran tersebut melalui Surat Kabar Sumut Pos terbit pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2025 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 660/1930/DLH-DS/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal : Mohon Dukungan kepada Pimpinan PTPN I Regional I, diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : RA1D-RA/X/2025.08.29-3M tanggal 29 Agustus 2025, Perihal : Tanggapan atas Permohonan Dukungan Terhadap Rencana Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*), diberi tanda **bukti P-2** ;
3. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan Aset PTPN I Regional 1 (d.h. PTPN II) tanggal 10 September 2025, diberi tanda..... **bukti P-3** ;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 493 Tahun 2025 tanggal 25 September 2025, Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, diberi tanda..... **bukti P-4** ;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 519 tahun 2025 tanggal 09 Oktober 2025, Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, diberi tanda **bukti P-5** ;
6. Fotokopi Daftar Nominatif Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Oktober 2025, diberi tanda **bukti P-6** ;
7. Fotokopi Surat Nomor : 00136/2.0128-02/PI/11/0641/1/XI/2025 tanggal 10 November 2025, Perihal : Laporan Penilaian Objek Pengadaan Tanah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Desa Sambirejo Timur dan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, diberi tanda **bukti P-7** ;

8. Fotokopi Laporan Kegiatan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 November 2025, diberi tanda..... **bukti P-8** ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/4317/2025 tanggal Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa dan diketahui oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, diberi tanda **bukti P-9** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sampai dengan bukti P-9 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Saring** dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Suparno, S. Sos., MSP., dimana Suparno, S. Sos., MSP., dahulunya merupakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Suparno, S. Sos., MSP., namun saksi tidak kenal dengan Termohon ;
 - Bahwa sejak Tahun 2003 hingga saat ini, saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bandar Klippa ;
 - Bahwa setahu saksi lokasi objek yang mau diganti rugikan berada di Desa Bandar Klippa, dimana rencananya lokasi tersebut mau dibuat Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa lahan yang akan dibangun tempat pengolahan sampah tersebut adalah Lahan Eks PTPN I yang berada di Jalan Perjuangan/Jalan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa dilokasi tanah objek yang mau dirugikan ada tiang batu dengan ukuran 30M x 50M yang akan digunakan untuk tempat pengelolaan sampah, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik Tiang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, luas lokasi Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah tersebut $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) ;
- Bahwa setahu saksi, Pemkab mengajukan permohonan pada persidangan ini dikarenakan ingin menitipkan uang ganti kerugian terhadap tanaman diatasnya dan tegakkan tiang yang ada diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada tanaman serai dan tanaman manga ;
- Bahwa setahu saksi, Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) mulai didirikan pada Tahun 2025 ;
- Bahwa diatas tanah tersebut, ada plang yang didirikan yang bertuliskan "Tanah ini akan dibangun Tempat Pemilihan Sampah oleh Pemkab Deli Serdang";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan sah dan berharga penitipan uang penyelesaian teknis pembayaran ganti kerugian atas tegakan berupa RTT Pondasi Tiang Cor seluas 50 m^2 dan RTT Pondasi Dinding Batu Bata dan Tiang Cor seluas 44 m^2 dan Tanaman Menghasilkan (TM) berupa Sere berjumlah 16 (enam belas) Pokok, serta Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Sawit berjumlah 1 (satu) Pokok, atas pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya dengan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan nomor urut daftar nominatif 2 (dua) yang terletak di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 37.983.000,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sedangkan Termohon (*incasu* No Name) tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang akan dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan *a quo* ;
2. Apakah permohonan Penitipan Ganti Kerugian oleh Pemohon telah memenuhi syarat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan kepada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang yang wilayah hukumnya meliputi objek pengadaan tanah, sehingga dapat disimpulkan penitipan ganti kerugian dapat dititipkan di pengadilan negeri tempat objek pengadaan tanah berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 519 tahun 2025 tanggal 09 Oktober 2025, Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mana lokasi pengadaan tanah tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Penitipan Ganti Kerugian oleh Instansi yang memerlukan tanah telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, dan P-9, membuktikan bahwa Termohon (*incasu* No Name) yang tidak diketahui keberadaannya adalah pihak yang berhak atau pemilik atas tegakan berupa RTT Pondasi Tiang Cor seluas 50 m² dan RTT Pondasi Dinding Batu Bata dan Tiang Cor seluas 44 m² dan Tanaman Menghasilkan (TM) berupa Sere berjumlah 16 (enam belas) Pokok, serta Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Sawit berjumlah 1 (satu) Pokok, sesuai dengan Nomor Urut 2 (dua) Daftar Nominatif Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Oktober 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 membuktikan nilai penggantian kerugian atas objek pengadaan tanah milik Termohon *a quo* didasarkan pada hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DEDY, ARIFIN, NAZIR & REKAN dengan nilai penggantian wajar dari tanah atas nama pemilik Termohon (*incasu* No Name) adalah sejumlah Rp. 37.983.000,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Nomor Urut 2 (dua) Daftar Nominatif Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Oktober 2025 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016, menyebutkan "Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat pasal 24 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu dari bukti P-5 berupa Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 519 tahun 2025 tanggal 09 Oktober 2025, Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan lahan milik atau yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara I;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-8 berupa Laporan Kegiatan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 November 2025, membuktikan Pemohon telah menawarkan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan Termohon (*incasu* No Name) sampai saat ini tidak mengajukan keberatan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa Panitia Pelaksana Pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah Termohon berdasarkan penetapan dari Penilai Publik (bukti P-7), dengan demikian besarnya ganti kerugian atas tegakan berupa RTT Pondasi Tiang Cor seluas 50 m² dan RTT Pondasi Dinding Batu Bata dan Tiang Cor seluas 44 m² dan Tanaman Menghasilkan (TM) berupa Sere berjumlah 16 (enam belas) Pokok, serta Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Sawit berjumlah 1 (satu) Pokok sesuai dengan Nomor Urut 2 (dua) Daftar Nominatif Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (TPS 3R) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Oktober 2025 adalah sejumlah Rp.37.983.000,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor 140/4317/2025 tanggal Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa dan diketahui oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, perihal Pemberitahuan Ketidakterdapatnya pihak yang berhak menerima ganti kerugian pengadaan tanah untuk Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sampai saat ini Termohon (*incasu No Name*) tidak diketahui keberadaannya maupun alamatnya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal pihak yang menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya, Pelaksana Tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakterdapatnya pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah / kepala desa atau nama lainnya”. Dan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016, menyebutkan “Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf c jo. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sebesar Rp.37.983.000,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk ganti kerugian atas tegakan berupa RTT Pondasi Tiang Cor seluas 50 m² dan RTT Pondasi Dinding Batu Bata dan Tiang Cor seluas 44 m² dan Tanaman Menghasilkan (TM) berupa Sere berjumlah 16 (enam belas) Pokok, serta Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Sawit berjumlah 1 (satu) Pokok yang terletak di Pasar 12 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 2 dari Pemohon kepada Termohon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, oleh Elviyanti Putri, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o.

d.t.o

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	3.110.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	3.960.000,00

Terbilang (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)